פרשת שלח / שלום רוזנברג

המרגלים ומוסר המלחמה

מאז ומתמיד מודעים אנו לעובדה שהכתובים מאפשרים קריאות שונות. דבר זה נכון גם בפרשת המרגלים, הנושא המרכזי שבפרשת 'שלח'. הקריאה הראשונה והמיידית ברורה מאליה. דור המדבר אינו מוכן עדיין להתנחל בארץ ולזכות בריבונות מדינית. החיים בארץ משמעותם מלחמות וסכנות. כך לומדים אנו גם מסיכום הפרשה בספר דברים (א, כח) על פיו העם מרגיש כי המרגלים "הֵמַסּוּ אֶת לְבָבֵנוּ לֵאמֹר עַם גָּדוֹל וָרָם מִמֶּנּוּ עָרִים גְּדֹלֹת וּבְצוּרֹת בַּשָּׁמָיִם וְגַם בְּנֵי עֲנָקִים רָאִינוּ שָׁם". מחיר הדמים שאמור העם לשלם עבור הריבונות הפוליטית, שיתק את דור המדבר: "לֹא נוּכַל לַעֲלוֹת אֶל הָעָם כִּי חָזָק הוּא מִמֶּנּוּ" (במדבר יג, לא).

אולם, תתכן קריאה שונה המצביעה על בעיה אחרת שעמדה בפני המרגלים. היא מצויה בפירושים חסידיים שלא התחשבו יותר מדי בפשט הכתובים. כך למשל כותב בעל ה'שפת אמת' (שלח, תרנ"ו) ש"כל הנהגות דור המדבר היו למעלה מן הטבע". היו אלה חיים נסיים. הכניסה לארץ, ומתוך כך החיים במסגרת חוקי הטבע, נראים היו להם ירידה ונפילה. אני ארשה לעצמי לשנות במקצת את מילות הפירוש, ולדבר על הטבע הפוליטי. החיים במדבר מייצגים את החיים שמחוץ להיסטוריה. החזרה לתוך ההיסטוריה מולידה בעיות מוסריות רבות הכרוכות בפוליטיקה ריבונית. פירוש מעין זה, המבוסס על דברי חז"ל על הפרשה, רמוז בשיעור "ארץ מובטחת או ארץ מותרת", משל עמנואל לוינס. הרצאתו זאת נתנה ב-1965. ארבעים שנה עברו מאז, ועדיין מאורעות הימים האחרונים נותנים לשאלה זאת אקטואליות טרגית. סירוב העם לעלות ארצה, יכול להתפרש במעמקיו, כמחאה נגד הפוליטיקה, כתודעת מחיר הדמים שתצטרך הפעם ישראל לגבות מאויביו כדי להתקיים. תודעה זאת שיתקה את דור המדבר.

ערכים ואנשים

לפני כמה ימים כתב פרופ' ירמיהו יובל מאמר ב'הארץ' (28.5.06) ובו התקפה על השופט מישאל חשין שהתריע כנגד העמדה לפיה מן הראוי "שייהרגו 30-50 איש ובלבד שיישמרו זכויות אדם". יובל הזדהה עם העמדה המותקפת ע"י השופט חשין. הוא רואה בה "עמדה הגלומה בעקרונות היסוד של כל אתיקה דמוקרטית, וגם ביסודות התרבות והמשטר שלנו". כך יוצא יובל נגד הקונצפציה "שחיי אדם הם ערך מוחלט המבטל כל ערך אחר". אמנם "יש לכך יסוד בעיקרון היהודי של `פיקוח נפש`... אבל אם נבחן את הדבר נראה, שחיינו אינם מתנהלים כך כלל". אחת הדוגמאות שהוא מביא היא חשובה ביותר: "אנחנו מוכנים, ביודעין,

לשלם בחיי אדם (בתאונות דרכים...) כדי למלא פונקציות חברתיות וכלכליות בסיסיות... גם קיום הדמוקרטיה והשמירה על זכויות האדם מחייבים לעתים, ללא מנוס, גביית מחיר מסוים בנפש וברכוש״. הדוגמה של תאונות דרכים היא נפלאה, ונחזור עליה להלן.

מאחורי חילוקי-דעות אלה עומדת מחלוקת בין שתי גישות יסודיות. האחת תופסת את מוסריותו של המעשה על פי המעשה עצמו. אסור לשקר, נקודה. הגישה השנייה סוברת שהמוסריות של מעשה מסוים נמדדת בתוצאותיו בחברה ובעולם. השקר הוא רע, בגין תוצאותיו. לפעמים הוא מותר ואף חובה. באופן אינטואיטיבי אנו מבטאים את המחלוקת בשפתינו אנו. לפי הגישה השנייה ׳רצח הוא רצח׳, לפי הראשונה ׳רצח הוא רצח הוא רצח׳. סבור אני שהמוסר חייב להיות סינתזה של שתי גישות גם יחד. זאת סינתזה בעייתית, ואין בה כללים ברורים, ואף על פי כן חובה מוטלת עלינו להגיע אליה. נראה לי, שביחסים הפרטיים יש עדיפות לגישה הראשונה, בעוד שבתחום הכלל, הציבורי והפוליטי, יש עדיפות לשנייה. נוכל לעמוד על כך באמצעות דוגמה שתבטא גם את הבעייתיות שבדבר.

אחד העקרונות המוסריים והחוקיים המקובלים על כולם גורס שעדיף שאלף פושעים יתהלכו חופשיים מאשר שאדם אחד חף מפשע ייענש ויכלא לא בצדק. לעיקרון זה, שיש לו גם אחיזה במקורות היהדות, יש השלכות חשובות בכל הנוגע לדיני הראיות ולתהליכי המשפט. זו עמדה מוסרית נעלה המבטאת את שאיפת מערכת המשפט לטוהר הידיים, פן חס וחלילה השופטים ישפטו עוול. לדעתי מן הראוי להחליש דרישה זאת, ולהגביל את חלותה. דרישת הטוהר המוחלט במערכת המשפט דומה לדרישה לקיים תעבורה עם אפס תאונות דרכים. גם המוסר הדמוקרטי חייב לוותר על המוחלטות, גם הוא חייב לשלם מחיר, לטובת הכלל, להסתכן בתאונות דרכים. אמנם כן, אדם חף מפשע עלול לשלם את המחיר. אולם, אם אלף פושעים יתהלכו חופשיים, מחיר חמור יותר ישולם על ידי אלף חפים מפשע, לפחות. בחיינו הציבוריים אין לנו ברירה אלא לעשות חשבונות מתמטיים מגונים מעין אלה!

לדברים האלה יש חשיבות בהחלטות הציבוריות הפנימיות, קל וחומר בהחלטות הפוליטיות והביטחוניות החיצוניות. או אז הופכת שאלת הטוהר לבעייתית וסבוכה יותר, והיא מעמידה בפנינו דילמות איומות. כיצד להגיב באופן מוסרי למעשיו של אויב החסר כל עקבות מוסריות? כיצד להתייחס לחוקי המלחמה במלחמה בה לאויב אין כלל חוקים וגבולות? על כך למדנו במקרא (שמות כב, א-ב) מטפורה נפלאה ובעייתית: ״אִם בַּמַּחְתֶּרֶת יִמָּצֵא הַגַּנָּב... אֵין לוֹ דָּמִים. אִם זָרְחָה הַשֶּׁמֶשׁ עָלָיו דָּמִים לוֹ״. ״אִישׁ דָּמִים״ – ״אֵין לוֹ דָּמִים״. יש מצבים בהם לפושע מתועב אין דם, וממילא ההורגו לא חייב בשפיכות דמים. המונופולין על הכוח והאלימות שאנו מעניקים למדינה, מחייבת אותה במצווה יסודית אחת: ״לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ״. והאזרחים? והילדים האם יומתו על חטאי אבותם? וודאי שצריך להימנע מכך. ואף על פי כן, אני בוש להודות, הירושימה (לא ברור לי אם נאגאסאקי) והפצצת דרזדן היו מוצדקות. מצטער אני שלא יכולתי להטיל פצצה אטומית על דרזדן ב-1939. יתירה מכך.

מבחינה מוסרית עצם המושג 'מאזן האימה' פסול, ודווקא הוא בצורה טרגית, הבסיס, רעוע אמנם, לשרידותה של הציביליזציה. 'עץ הדעת טוב ורע' לדידי, מייצגת מציאות בה הטוב והרע מעורבים בכל פרותיו. זוהי סודה של הטרגדיה בה אנו חיים. לכך מתווספת השפעתם הרעה של אמצעי התקשורת האלקטרוניים הגורמים לאסתטיזציה של המוסר, דהיינו לכך שהמוסרי יימדד לא לפי המעשים ולא לפי התוצאות, אלא לפי הרושם האסתטי שתמונות ערוכות עושות באמצעי התקשורת. ולמרות זאת אין לנו ברירה אלא לאכול מעץ הדעת, לחיות ולפעול במציאות של דו-משמעות זאת.

פיתויי השטן

לפני שנים רבות סיפר לי ד"ר צבי בקרמן סיפור המצוי באחד מהספרים החיצוניים הנידחים אותו חקר: "חיי הנביאים". מאז נחקר הספר ביסודיות על ידי פרופ' דוד סתרן. עריכת הספר הייתה נוצרית, אך השתמרו בו מקורות יהודיים. הסיפור ששמעתי אז, מעיד לדעתי, כמאה עדים על מקורו היהודי, והוא נשאר מאז חרות בזיכרוני. לנביא נתן, נודע בכוחותיו הנבואיים, שדוד עומד לחטוא עם בת שבע. הוא עוזב את גבעון ללכת ירושלימה, כדי למנוע את הקטסטרופה. בליעל, השטן, המעונין תמיד בחטאים, משתדל למנוע את הגעתו. כיצד הוא עושה זאת? הוא שם בדרכו של הנביא גופת מת. לפי ההלכה היהודית אין להשאיר מת ללא קבורה. זהו העיקרון של 'מת מצווה'. אפילו אדם זר, ואפילו כהן גדול, חייב להתעסק בקבורתו. אכן, נתן הנביא קובר את המת, ובעקבות זאת, הוא מגיע לירושלים מאוחר מדי. החטא שגרם לשרשרת היסטורית טרגית, כבר בוצע. למדנו מסיפור זה דבר מופלא. השטן אינו יכול לפתות את הצדיקים בעבירות, לפיכך הוא מפתה אותם על ידי מצוות.